Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовно-правовая характеристика террористического акта (статья 205 УК РФ)»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 6
1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство 6
1.2. Объект и объективная сторона террористического акта 9
1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности 12
ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА 15
2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ 15
2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений 17
2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

ВВЕДЕНИЕ

Статьи 20 и 22 Конституции Российской Федерации гарантируют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а охрану общества от общеопасных посягательств уголовный закон возлагает прежде всего на главу 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Ее открывает статья 205 «Террористический акт», в которой соединены взрыв, поджог, иные опасные деяния либо угроза ими со стремлением устрашить население и специальной целью воздействия на органы власти или международные организации[1]. На практике такое сплетение признаков порождает регулярные трудности, когда следователям и судам приходится отграничивать теракт от диверсии, покушения на жизнь правоохранителя, ложного сообщения или умышленного уничтожения имущества.

Острота проблемы видна по резкому изменению судебной статистики. По сводке формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2024 году по основной статье 205 УК РФ осуждены 75 лиц, а за 2025 год их число выросло в 6,31 раза и достигло 473 человек[2]. Доля осужденных по части 2 возросла с 50,7 до 86,7 %. Оправдательные приговоры по статье не выносились.

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 2024 года прямо указывает на активизацию диверсионно-террористических проявлений и вовлечение в них молодых людей, включая подростков младше возраста уголовной ответственности[3]. На эти угрозы законодатель ответил серией реформ 2023–2025 годов. Изменились санкции части 1 и пункт «б»

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статьи 20 и 22; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 205.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, раздел 10; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, раздел 10.

[3] Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124, пункты 13, 15 и 22.

части 3 статьи 205, диверсии вошли в статью 205.6, а порог ответственности по статьям 205.1, 205.4, 205.5 и 281–281.3 снижен до четырнадцати лет. Сотрудники органов внутренних дел первыми выезжают на место поджога или взрыва, обеспечивают охрану объектов и ведут первоначальную проверку, от качества которой зависит правильная квалификация и передача дела по подследственности.

Уголовно-правовая наука подробно исследовала многие стороны статьи 205 УК РФ. Исторический путь запрета и его отличие от категории терроризма изучали Е.А. Капитонова и А.Г. Безверхов[1]. Соотношение объекта, признаков деяния и положений Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее Закон № 35-ФЗ) разбирали А.В. Шеслер, К.В. Боричев, А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев. Противоречия санкций за угрозу, оценочного порога имущественного ущерба и поглощения убийств анализировали А.И. Рарог, Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев[2]. Условия освобождения и смежную диверсию изучали А.Г. Антонов, Г.Л. Москалев, С.М. Кочои, Ю.И. Селивановская, М.Г. Решняк и З.Х. Боташева. Названные авторы писали до ноябрьских поправок 2025 года и годовой отчетности этого периода, поэтому норма требует обновленного анализа.

Объектом исследования выступают общественные отношения по охране общественной безопасности от террористических посягательств. Предмет образуют статья 205 УК РФ в редакции на август 2026 года, положения Закона № 35-ФЗ, Закона «О полиции» и Уголовно-процессуального кодекса

---

[1] Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28; Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66.

[2] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 155–178; Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94–102; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199.

Российской Федерации (УПК РФ). К предмету относятся и международные акты, кодексы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки (США), постановление Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 года № 1 (далее ПП ВС РФ № 1), судебная практика и доктрина.

Цель курсовой работы состоит в раскрытии признаков состава террористического акта и выработке правил его квалификации. Задачи подчинены этой цели: проследить эволюцию нормы и разобрать элементы основного состава с примечанием; оценить квалифицирующие признаки и разграничить статью 205 со смежными нормами на основе статистики и практики полиции.

Методологическую основу составили логический, исторический, статистический и сравнительный приемы анализа. Эмпирической базой послужили отчеты формы № 10-а за 2024 и 2025 годы, два определения Конституционного Суда, постановление Президиума и семь определений Верховного Суда Российской Федерации. Работа включает введение, две главы из шести параграфов, заключение и список использованных источников из 40 наименований; апробация не проводилась.

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство

До последнего десятилетия XX века самостоятельного состава теракта против общественной безопасности отечественное право не знало. По наблюдениям Е.А. Капитоновой, отдельные элементы будущей нормы просматривались в Уголовном уложении 1903 года: статья 99 охраняла жизнь императора и наследника престола, а часть 2 статьи 457 выделяла убийство со взрывчатым веществом, в том числе главы иностранного государства[1]. После 1917 года советские кодексы 1922 и 1926 годов перевели террор в разряд контрреволюционных преступлений. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года статья 66 «Террористический акт» наказывала убийство или тяжкое телесное повреждение государственного деятеля и представителя власти по политическим мотивам (первоначально ради подрыва Советской власти), а статья 67 защищала представителей иностранных государств[2]. Подобная конструкция перешла позже в статью 277 действующего УК РФ, оставив взрывы в публичных местах без специального состава.

Положение изменилось в 1994 году, когда Федеральный закон от 1 июля 1994 года № 10-ФЗ ввел в главу об общественной безопасности статью 213.3 УК РСФСР «Терроризм». Она впервые объединила взрыв, поджог и иные опасные действия с целью нарушения общественной безопасности или воздействия на решения органов власти. Уголовный кодекс 1996 года сохранил название «Терроризм», но добавил в часть 1 статьи 205 обязательную цель устрашения населения. На практике доказывание умысла на запугивание людей

---

[1] Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 20–21.

[2] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статьи 66 и 67.

создавало трудности, когда виновные преследовали шантаж государства. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ перестроил статью 205 вслед за принятием Закона № 35-ФЗ: норма получила название «Террористический акт», устрашение стало свойством объективной стороны, а цель нарушения общественной безопасности исчезла[1]. Как подчеркивает А.Г. Безверхов, законодатель отграничил конкретное преступление от криминологического явления терроризма.

В дальнейшем статья 205 неоднократно ужесточалась. В 2008 году Закон № 321-ФЗ перенес умышленное причинение смерти в пункт «б» части 3, а в 2014 году Закон № 130-ФЗ ввел цель дестабилизации деятельности властей и международных организаций. Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ сохранил для угрозы в части 1 лишь цель давления на принятие решений, передав паническую дестабилизацию в часть 3 статьи 207 УК РФ. Наконец, Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 157-ФЗ (далее Закон № 157-ФЗ) поднял верхний предел части 1 с пятнадцати до двадцати лет и объединил любое причинение смерти в пункте «б» части 3[2].

Развитие национальной нормы шло параллельно с международными обязательствами. Статья 2 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года требует преследовать преднамеренный взрыв смертоносного устройства в общественных местах либо против объектов инфраструктуры ради гибели людей, серьезных увечий или крупного разрушения[3]. Региональный уровень закрепила Конвенция Шанхайской

---

[1] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ, статья 7; Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–57.

[2] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1.

[3] Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г., статья 2.

организации сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 года. Ее статья 2 определяет теракт как устрашающее деяние с угрозой жизни, здоровью либо наступления тяжких последствий для воздействия на власти и прямо уравнивает с ним угрозу такого акта[1]. Российская конструкция статьи 205 близко следует евразийскому образцу.

Сравнение с зарубежным правом выявляет дисбалансы отечественной конструкции. Даже в государствах Евразийского экономического союза законодатели выстраивают более точную дифференциацию составов. В Уголовном кодексе Республики Беларусь угроза выделена из базовой статьи 289 «Акт терроризма» в отдельную статью 290. По ее части 1 грозит арест, ограничение или лишение свободы до пяти лет, а при повторности, сговоре и тяжких последствиях (часть 2) от трех до восьми лет[2]. В статье 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года строго разведена форма вины при гибели потерпевших. Неосторожная смерть отнесена к части 3 (от двенадцати до семнадцати лет), а умышленное посягательство на жизнь вынесено в часть 4 (от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией)[3].

За пределами постсоветского пространства доминирует шкала санкций по тяжести реальных последствий. Федеральный закон США в параграфе 2331 раздела 18 Свода законов разграничивает внутренний и международный терроризм по угрозе жизни и цели запугивания населения или принуждения правительства. В свою очередь, параграф 2332b задает ступенчатые сроки: до десяти лет за угрозу, до двадцати пяти за разрушение имущества, до тридцати за тяжкий вред здоровью, до тридцати пяти за увечье и пожизненное лишение свободы либо смертную казнь при гибели людей[4]. На фоне названных моделей заметнее выступают спорные стороны статьи 205 УК РФ: угроза и взрыв

---

[1] Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г., статья 2.

[2] Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З, статьи 289 и 290.

[3] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V, статья 255.

[4] Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b.

сведены в единую двадцатилетнюю санкцию, а неосторожная смерть не отделена от убийства.

1.2. Объект и объективная сторона террористического акта

В главе 24 УК РФ видовым объектом преступления выступает общественная безопасность как защищенность жизненно важных интересов общества от угроз общеопасного характера. Построение непосредственного объекта теракта ученые описывают как многообъектное, расходясь в расстановке приоритетов. А.В. Шеслер выделяет три уровня: основным объектом служит общественная безопасность, дополнительным порядок управления, а факультативными собственность, жизнь, здоровье человека и природная среда[1]. Иную схему отстаивают А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев, включая безопасность жизни и здоровья неопределенного круга людей в содержание основного непосредственного объекта[2]. Теоретический спор влияет на практику: низведение жизни на факультативный уровень облегчает поглощение убийства статьей 205, тогда как признание ее основным объектом требует самостоятельной оценки гибели потерпевшего.

Объективная сторона части 1 статьи 205 УК РФ включает две формы. Первая состоит в совершении «взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий». Взрыв означает мгновенное разрушительное высвобождение энергии, поджог понимается как умышленное вызывание опасного пожара. Открытый перечень в пункте 3 ПП ВС РФ № 1 дополняется авариями на объектах жизнеобеспечения, разрушением транспортных коммуникаций,

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 351 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[2] Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140.

заражением водоемов, распространением эпидемий и обстрелами школ либо больниц[1].

Диспозиция содержит внутренний терминологический разнобой. Часть 1 и примечание к статье 205 говорят о «действиях», а части 2 и 3 переходят к слову «деяния», охватывающему бездействие. При умышленном отключении защитной автоматики или неостановке аварийного процесса буквальный текст части 1 затрудняет квалификацию. Опираясь на опрос практиков, где 86 % респондентов высказались за правку, К.В. Боричев предлагает заменить в части 1 термин «действия» на «деяния»[2].

Сам по себе взрыв или поджог недостаточен без устрашения населения и реальной опасности последствий. По пункту 2 постановления Пленума № 1 устрашающими признаются акты, способные вызвать страх у граждан за жизнь, здоровье, близких или сохранность имущества. Присутствие посторонних очевидцев в момент посягательства не требуется. Характерно дело М.С. Чишковского (№ 225-УД24-14-А6), осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ к одиннадцати годам лишения свободы за ночной поджог военкомата во Владивостоке. Защиту о безлюдном времени суток суд отклонил: внутри находился сторож К., а рядом дежурили наряды Росгвардии и полиции[3]. Если заряд заведомо не обладал поражающей силой, состав отсутствует.

Три прогнозируемых последствия в части 1 определены неравномерно. Иные тяжкие последствия пункт 8 ПП ВС РФ № 1 раскрывает через тяжкий вред здоровью одному лицу, средней тяжести двум лицам, срыв работы органов власти, транспорта или ухудшение экологии. Стоимостный критерий «значительного имущественного ущерба» закон не называет, поэтому

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 2 и 3.

[2] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 96–98.

[3] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6.

А.В. Шеслер привлекает по аналогии примечание 2 к статье 158 (от 5 тыс. руб. гражданину) и примечание к статье 216 УК РФ (свыше 500 тыс. руб. для организаций в главе 24). А.И. Рарог критикует оценочность признака и предлагает исключить его в пользу иного тяжкого вреда[1]. В уголовно-правовой теории первую форму относят к деликтам создания реальной опасности[2]. Преступление окончено в момент самого акта; задержание при изготовлении заряда или перед закладкой оценивается по статье 30 УК РФ.

Вторую форму объективной стороны образует угроза совершения общеопасных действий. Согласно пунктам 4 и 5 ПП ВС РФ № 1 она передается устно, письменно, через средства массовой информации или электронные сети и оканчивается по поступлении адресату[3]. Граница с частью 3 статьи 207 УК РФ проходит по реальности намерения повлиять на властное решение. Между тем единая санкция от десяти до двадцати лет лишения свободы за угрозу и взрыв вызывает возражения А.И. Рарога, а Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев предлагают вынести угрозу в самостоятельную статью по модели статьи 290 Уголовного кодекса Республики Беларусь[4]. Такой шаг позволил бы точнее соразмерять наказание со степенью общественной опасности угрозы и устранить перекос по сравнению со статьей 207 УК РФ.

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 353 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 162–163.

[2] Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 63–64.

[3] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 4 и 5.

[4] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 163–164; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196.

1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности

Ответственность по статье 205 УК РФ наступает с четырнадцати лет для вменяемого физического лица (часть 2 статьи 20, статья 21 УК РФ); к подросткам с отставанием в психическом развитии применяется часть 3 статьи 20 кодекса. До недавнего времени А.В. Шеслер и Г.Л. Москалев отмечали в смежном антитеррористическом блоке возрастной перекос: обучение по статье 205.3 вменялось с четырнадцати лет, хотя ряд целей обучения (статья 205.1, часть 1 статьи 208, статьи 278 и 279) требовали шестнадцатилетнего возраста, нарушая принцип вины[1].

Ноябрьский Закон от 17 ноября 2025 года № 420-ФЗ снял это расхождение. Возрастной порог снижен до четырнадцати лет по всей статье 205.1, первым частям статей 205.4 и 205.5 и статьям 281–281.3 УК РФ, тогда как шестнадцать лет оставили часть 1 статьи 208, статьи 278, 279 и 317[2]. Одновременно в часть 2 статьи 205.1 и часть 2 статьи 281.1 введен признак посягательства в отношении несовершеннолетнего вплоть до пожизненного лишения свободы. Криминологическая актуальность нормы подтверждается данными МВД, которые приводят М.Г. Решняк и З.Х. Боташева: в 184 диверсиях на железной дороге за 2022–2024 годы свыше трети задержанных составили подростки[3]. В кассационном деле № 223-УД24-4-А6 ранее судимый за диверсию М.И. Замалиев получил восемнадцать лет лишения свободы по

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 358 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103.

[2] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ, статья 1.

[3] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 254; Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6.

частям 1, 1.1 статьи 205.1 и части 4 статьи 150 за вовлечение подростка А. в нападение с зажигательными бутылками на отдел полиции.

К совершеннолетним исполнителям 18–20 лет суды статьи 88 и 96 УК РФ не применяют. В деле 18-летнего М.С. Лазаковича (№ 222-УД25-3-А6) за ночной поджог военкомата в Лихославле в мае 2023 года кассация удержала девять с половиной лет лишения свободы по части 1 статьи 205 (в редакции Закона № 501-ФЗ). Штраф по части 1 статьи 244 УК РФ снижен с тридцати до двадцати тысяч рублей по части 5 статьи 72 УК РФ[1].

Субъективная сторона основного состава ограничивается прямым умыслом. В частях 2 и 3 к реально наступившему ущербу, тяжким последствиям и гибели человека возможна двойная форма вины с неосторожностью к результату. Обязательным признаком выступает цель дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на их решения; при угрозе с 2017 года сохраняется вторая цель. К.В. Боричев указывает на несоответствие фразы «органы власти» пункту 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ, где с поправками 2023 года названы органы государственной власти, публичной власти федеральных территорий и местного самоуправления[2]. В свою очередь, А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев предлагают дополнить цель указанием на воспрепятствование принятию решений, а включение экстремистского мотива по идее А.И. Рарога размыло бы грань с преступлениями ненависти.

Направленность умысла суды устанавливают по объективным критериям пункта 1 постановления Пленума № 1 (орудия, способ, обстановка, поведение виновного)[3]. Доводы об отсутствии политической цели отклоняются, когда

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6.

[2] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 98–99; О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.), пункт 1 статьи 3.

[3] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 1.

виновный сжигал списки призывников для срыва работы комиссариата (дело М.С. Чишковского). Обстановка влияет на наказание: в деле Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) за стрельбу в военкома и поджог 26 сентября 2022 года апелляция применила пункты «к» и «л» части 1 статьи 63 УК РФ[1]. Закон от 24 сентября 2022 года № 365-ФЗ о периоде мобилизации был опубликован за двое суток до преступления. В итоге срок по пункту «в» части 2 подняли с двенадцати с половиной до пятнадцати лет, а по совокупности до двадцати.

Примечание к статье 205 освобождает лицо на этапе подготовки, если оно своевременным предупреждением властей или иным способом способствовало предотвращению теракта и в его действиях нет иного состава. Конституционный Суд в определении от 30 января 2020 года № 236-О подтвердил, что льгота действует на стадии приготовления и не блокирует обратную силу смягчающего закона. Определением от 26 февраля 2021 года № 351-О по норме статьи 205.3 разъяснено, что иное преступление влечет совокупность, но не исключает освобождение по основной статье[2]. В науке А.Г. Антонов разводит добровольный отказ исполнителя по статье 31 УК РФ и специальное освобождение при срыве замысла соучастников, а С.М. Кочои предлагает требовать фактического предотвращения теракта, исключив оговорку об ином составе[3]. Эти уточнения закрыли бы основные пробелы первой главы.

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6.

[2] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И.; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В.

[3] Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 66–69; Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 71–73.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА

2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ

Части 2 и 3 статьи 205 УК РФ усиливают ответственность за групповое исполнение, наступление тяжкого вреда и угрозу критическим объектам. После реформы Закона № 157-ФЗ верхний предел части 1 вырос до двадцати лет, сблизившись со сроком части 2 (от двенадцати до двадцати лет лишения свободы с обязательным ограничением свободы на срок от одного года до двух лет). По части 3 грозит от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. Сверх того часть 3 статьи 64 запрещает мягкие исключения, часть 5 статьи 78 отменяет давность, а пункт 30.1 постановления Пленума № 1 требует решать вопрос о конфискации по статье 104.1 УК РФ[1].

Пункт «а» части 2 охватывает две формы группового посягательства: группу лиц по предварительному сговору и организованную группу. Первая требует участия каждого виновного в непосредственном выполнении объективной стороны после сговора; при пособничестве или финансировании без выхода на объект применяется статья 205.1 УК РФ. Организованная группа характеризуется устойчивостью и распределением ролей, поэтому по пункту 6 постановления Пленума № 1 действия всех ее участников оцениваются без ссылки на статью 33 УК РФ независимо от функции каждого[2]. В 2025 году этот признак вменен 403 из 410 осужденных по части 2, что отражает типичную модель кураторской координации исполнителей при поджогах. Еще один

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 3 статьи 64, часть 5 статьи 78, статья 205; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 30.1.

[2] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 6; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 354–355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

приговор в 2025 году вынесен по упраздненному пункту «б» части 2 в силу статьи 10 УК РФ.

Наступление реального вреда переводит деяние в материальный состав по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ. Пункт 7 ПП ВС РФ № 1 исчисляет значительный имущественный ущерб по стоимости утраченного имущества и восстановительных работ с поглощением статьи 167 УК РФ[1]. Поскольку точного денежного порога кодекс не задает, суды оценивают значительность по конкретным суммам: в 2025 году признак устоял по делу Р.А. Зинина при ущербе учреждению 963 595,58 руб., а по делу М.Ю. Филатова (№ 224-УД25-6-А6) при ущербе муниципалитету 2 558 593 руб. и обществу 24 939,96 руб.[2]. К иным тяжким последствиям пункт 8 постановления относит тяжкий вред здоровью одному человеку, средней тяжести двум лицам, срыв работы органов власти, длительное нарушение работы транспорта и ухудшение экологии.

Часть 3 выделяет угрозу катастрофы и смерть потерпевшего. Пункт «а», обновленный в 2023 году Законом № 157-ФЗ, карает посягательства на объекты атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо использование ядерных, радиоактивных, токсичных, химических веществ и патогенных биологических агентов. По толкованию А.В. Шеслера, понятие использования охватывает как реальное применение таких агентов, так и угрозу задействовать их[3]. На практике пункт «а» редок: за 2025 год по нему осуждены два лица по основной статье и одно по дополнительной.

Острейшую проблему толкования порождает пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ. В апреле 2023 года Закон № 157-ФЗ заменил формулу

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 7 и 8.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

[3] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

«умышленное причинение смерти человеку» общей конструкцией «повлекли причинение смерти человеку», соединив под единой санкцией умысел и неосторожность. Одновременно сохраняет силу пункт 9 постановления Пленума № 1, запрещающий вменение статьи 105 УК РФ даже при гибели нескольких людей[1].

А.И. Рарог справедливо критикует такое поглощение за ослабление конституционной охраны жизни и потерю квалифицирующих признаков части 2 статьи 105 УК РФ[2]. Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев сопоставляют это решение с постановлением Пленума от 27 декабря 2002 года № 29 по делам о разбое, где убийство квалифицируется по совокупности с пунктом «з» части 2 статьи 105 кодекса. Когда пожизненное лишение свободы не назначается (например, при неоконченном посягательстве или несовершеннолетии), запрет на совокупность со статьей 105 ограничивает срочное лишение свободы двадцатью годами вместо тридцати по статьям 56 и 69 УК РФ. Как видно из статьи 255 УК Республики Казахстан, неосторожную гибель и умышленное посягательство на жизнь легко разделить по разным частям закона. Подобная асимметрия в частях 2 и 3 российского закона нуждается в выравнивании.

2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений

Сложная система антитеррористических запретов требует точного отграничения статьи 205 УК РФ от сопутствующих норм главы 24 и смежных глав кодекса. Внутри главы 24 прежде всего разделяются исполнение теракта и содействие ему. По пунктам 17.1 и 17.2 ПП ВС РФ № 1 соисполнители отвечают по статье 205, а вербовщик, пособник и финансист квалифицируются

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 9.

[2] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 165; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196–197.

самостоятельно по статье 205.1 без ссылки на статью 33 УК РФ. Организатор по части 4 статьи 205.1 вменения статьи 205 не требует[1]. Публичное оправдание терроризма охватывается статьей 205.2. Иначе обстоит дело с участием в террористическом сообществе (статья 205.4) или организации (статья 205.5), а равно с незаконным оборотом оружия и взрывчатки (статьи 222, 222.1, 223.1 УК РФ): пункты 10 и 13 постановления требуют совокупности. Так, в деле М.И. Ашурова и соучастников (№ 201-АПУ19-18), готовивших подрыв в Москве, приготовление по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 соединено с участием в террористическом сообществе и организации. В совокупность вошел и оборот взрывных устройств, а наказание составило от шестнадцати с половиной до девятнадцати лет лишения свободы[2].

Наиболее сложная конкуренция возникает со статьей 281 УК РФ «Диверсия». Изменения 2022–2025 годов создали в главе 29 зеркальный блок статей 281.1–281.3 о содействии, обучении и диверсионных сообществах. Закон № 157-ФЗ сблизил санкции и формулу смерти в статьях 281 и 205, несообщение о диверсиях вошло в статью 205.6, а Закон № 420-ФЗ унифицировал четырнадцатилетний порог и отменил давность (статья 78 и пункт «а.1» части 1 статьи 73 УК РФ)[3]. Закономерно, что М.Г. Решняк и З.Х. Боташева критикуют избыточное дублирование превентивных норм двух разных глав[4].

Теоретическая грань между двумя составами проходит по объекту, предмету и специальной цели. Д.В. Карелин отмечает, что диверсия посягает на экономическую безопасность и обороноспособность при повреждении

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 10, 13, 17.1 и 17.2.

[2] Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18.

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статьи 73, 78, 205.6 и 281–281.3.

[4] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 252–253.

предприятий, транспорта, связи или систем жизнеобеспечения[1]. Признак устрашения населения для статьи 281 не обязателен, а ее цель направлена на ослабление экономической или оборонной мощи, а не на принуждение органов власти к решению.

На практике эта граница порой размывается. Ю.И. Селивановская приводит в числе диверсий как подрыв газопроводов М.И. Замалиевым по приговору 2001 года, так и поджог военкомата ради срыва мобилизационных процессов по определению Третьего апелляционного суда от 25 июля 2023 года № 55-408/2023[2]. В новейшей практике Верховный Суд (дела М.Ю. Филатова, М.С. Чишковского и Р.А. Зинина) устойчиво квалифицирует поджоги военкоматов по статье 205, усматривая устрашение граждан и давление на работу органов государства, а сам М.И. Замалиев впоследствии осужден по террористическому блоку статьи 205.1. Если атака на инфраструктуру одновременно преследует устрашение населения ради давления на власти и подрыв обороноспособности, возникает идеальная совокупность статей 205 и 281 УК РФ.

Нападения на представителей власти разграничиваются по пункту 12 постановления Пленума № 1. Покушение на жизнь государственного деятеля, судьи или правоохранителя (статьи 277, 295 и 317 УК РФ) по мотивам мести за службу или для воспрепятствования ей не охватывается статьей 205 даже при подрыве взрывного устройства. В деле А.А. и А.П. Гулей (№ 119-УД25-2-А1) ночной подрыв гранаты Ф-1 у ворот дома заместителя начальника полиции по Запорожской области оценен по статье 317 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ без статьи 205. Наказание составило девятнадцать и девятнадцать с

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 628–632 (автор главы 15 Д.В. Карелин).

[2] Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 115–116.

половиной лет лишения свободы[1]. Целью братьев выступало устранение конкретного руководителя для срыва его служебной деятельности.

Остальные сопредельные нормы отсекаются по способу, мотиву и пространству действия закона. При захвате заложника (статья 206) средством давления становится удержание человека; угон транспорта ради теракта влечет совокупность с частью 4 статьи 211. Заведомо ложная тревога без реального заряда уходит в статью 207, а взрыв из озорства в часть 3 статьи 213 УК РФ. Бытовая месть по пункту 11 Пленума № 1 квалифицируется против личности или собственности. За пределами российской территории при атаке против российских граждан или интересов действует статья 361 «Акт международного терроризма», о которой В.А. Уткин напоминает как о пространственно ограниченном составе, а С.М. Кочои обращает внимание на отсутствие в ней поощрительного примечания[2]. Все это подтверждает, что главной спорной зоной остается стык со статьей 281 при оценке диверсионно-террористических поджогов.

2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов

Подъем уголовных дел о террористических актах начался с роста первичной регистрации в 2023 году: по сводке ГИАЦ МВД России, которую приводит К.В. Боричев, за восемь месяцев 2023 года учтено 164 преступления по статье 205 УК РФ, на 173,3 % больше показателя предыдущего года[3]. За счет сроков следствия и судебного разбирательства эта волна отразилась в приговорах к 2025 году.

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 840–841 (автор главы 20 В.А. Уткин); Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 70.

[3] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94.

Сравнение сводок формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации обнаруживает перелом как в численности осужденных, так и в структуре квалификации. В 2024 году по основной статье 205 осуждены 75 человек: 31 по части 1 (41,3 %), 38 по части 2 (50,7 %) и 6 по части 3 (8,0 %). Дополнительно учтены 25 лиц (27 составов) по части 1, 31 (41) по части 2 и 1 по части 3. Оправдательные приговоры не выносились; принудительное лечение назначено четырем осужденным по основной квалификации и одному по дополнительной[1].

В 2025 году число осужденных по основной квалификации достигло 473 человек, превысив уровень 2024 года в 6,31 раза. Как поясняет вводный лист сводки, сведения приведены без судов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года № 3702-р и от 25 декабря 2025 года № 4039-р[2]. Общая судимость по стране была еще выше.

Центр тяжести внутри статьи сместился к квалифицированным частям. Судимость по части 1 осталась прежней (31 и 30 человек), но в доле упала с 41,3 до 6,3 %. Часть 2 выросла в 10,79 раза, до 410 лиц (86,7 %), а часть 3 в 5,5 раза (до 33). По дополнительной квалификации учтены 26 лиц (30 составов) по части 1, 51 (99) по части 2 и 8 (18) по части 3. Принудительное лечение применено к 13 осужденным по основной статье и 7 по дополнительной; прекращено одно дело по части 2 без единого оправдания.

Раздел 21 сводки раскрывает причину сдвига: в части 2 пункт «а» (групповой характер) применен к 403 из 410 лиц (98,3 % против 33 в 2024 году), а пункт «в» (ущерб и тяжкие последствия) вырос в 40,7 раза до 366 человек (89,3 %). Типичный эпизод координируется дистанционно и влечет крупный материальный урон. В части 3 пункт «а» применен дважды по

---

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, разделы 10, 15 и 21.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, вводный лист, разделы 10, 20 и 21.

основной статье и один раз по дополнительной, пункт «б» вырос с 3 до 31 осужденного, еще один человек осужден по прежнему пункту «б» части 2 кодекса. В смежных статьях за 2024–2025 годы выросла судимость по статьям 205.2 (с 410 до 662 лиц), 205.3 (с 46 до 96), 205.4 (с 44 до 67), 205.5 (с 94 до 121) и 205.1 (со 115 до 130). Стабильны статьи 205.6 (84 и 82), 361 (по 4) и часть 3 статьи 213 (4 и 5), тогда как по статье 207 число осужденных сократилось на 28,9 % (с 682 до 485). По диверсии (статья 281) в 2024 году осуждены 48 человек, в годовой сводке за 2025 год раздел 15 отсутствует.

Первичная оценка происшествия задает подследственность и порядок работы органов внутренних дел. По пунктам 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» полиция принимает заявления и уведомляет заявителя за 24 часа при передаче материала, выезжает для пресечения посягательства и сохранения следов, ведет дознание, оперативно-розыскную работу и охрану важных объектов[1]. По статьям 150 и 151 УПК РФ дознание полиции ограничено первыми частями статей 167, 207 и 213 УК РФ, следователи органов внутренних дел ведут их квалифицированные части. Статья 205 отнесена к пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 151 УПК РФ (СК, ФСБ, ОВД) без альтернативной подследственности части 5; составы статей 205.1–205.5, 208, 281–281.3 и 361 закреплены за пунктом 2[2]. По делам пункта 2 неотложные действия после проверки по статьям 144–145 УПК РФ ведут органы безопасности, по иным тяжким делам полиция до десяти суток по статье 157 УПК РФ; споры решает прокурор.

Эволюцию квалификации по ходу следствия иллюстрирует дело М.Ю. Филатова (№ 224-УД25-6-А6). Ночью 26 сентября 2022 года он бросил одиннадцать бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Урюпинске с находившимися внутри людьми, причинив ущерб более

---

[1] О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), пункты 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12.

[2] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.), статьи 144 и 145, часть 3 статьи 150, пункты 1–3 части 2, пункт 1 части 3, части 5, 7 и 8 статьи 151, статья 157.

2,58 млн руб. В тот же день дело возбудили по статьям 105 и 167 УК РФ. После установления цели парализовать призыв и устрашить граждан 6 декабря возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 205, а 23 декабря следователь по статье 38 УПК РФ переквалифицировал обвинение целиком на теракт. Суд назначил двенадцать лет лишения свободы, в том числе три года в тюрьме и год ограничения свободы[1].

Правовые позиции Верховного Суда отличаются суровостью при полном соблюдении правил об обратной силе закона. Молодым совершеннолетним суды отказывают в смягчении по статьям 88 и 96 УК РФ (дела М.С. Лазаковича и М.С. Чишковского), а по делу Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) взыскали 963 595,58 руб. ущерба и 900 000 руб. морального вреда потерпевшему Е. Апелляция усилила срок с двенадцати с половиной до пятнадцати лет (и до двадцати по совокупности) за счет пунктов «к» и «л» части 1 статьи 63 УК РФ[2]. При смягчении закона Президиум Верховного Суда в постановлении от 16 ноября 2022 года № 47-П22 по части 5 статьи 415 УПК РФ подтвердил исключение цели «нарушения общественной безопасности», убранной Законом № 153-ФЗ, что отвечает позиции Конституционного Суда в определении № 236-О. Практика второй главы демонстрирует шестикратный рост приговоров с опорой на часть 2, четкое отграничение посягательств на правоохранителей в статью 317 и нерешенную конкуренцию со статьей 281 УК РФ.

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная редакция статьи 205 УК РФ на август 2026 года соединила разновременные законодательные реформы и требует системного правового анализа признаков состава и судебной практики.

Исторический анализ подтвердил, что самостоятельный состав против общественной безопасности отделился от политических посягательств на должностных лиц (статья 66 УК РСФСР 1960 года) в 1994 году со статьей 213.3 УК РСФСР. Современное название и перенос устрашения в объективную сторону закрепил Закон № 153-ФЗ в 2006 году. Реформы 2008–2025 годов усилили санкции: верхний порог части 1 вырос до двадцати лет, а часть 3 охватила опасные биологические и химические факторы. Закон № 420-ФЗ унифицировал возраст с четырнадцати лет по статьям 205.1, 205.4, 205.5 и 281–281.3 УК РФ. Сопоставление с кодексами Республики Беларусь, Республики Казахстан и федеральным законом США выявило два перекоса российской модели: угроза терактом наказывается наравне со взрывом, а в пункте «б» части 3 с 2023 года стерта грань между умышленным убийством и неосторожной гибелью.

Разбор элементов основного состава показал его многообъектную природу: охрана общественной безопасности сочетается с защитой работы властей и международных организаций, тогда как жизнь, здоровье и собственность граждан выступают дополнительными благами. Первая форма объективной стороны построена как деликт создания реальной опасности, оконченный с момента взрыва, поджога или сопоставимого акта независимо от очевидцев, что иллюстрирует дело М.С. Чишковского. Угроза оканчивается при поступлении адресату. Прямой умысел в части 1 сменяется допустимостью двойной формы вины к последствиям по частям 2 и 3. В тексте закона сохраняются разнобой слов «действия» и «деяния», отставание термина «органы власти» от Закона № 35-ФЗ и неопределенность признака значительного ущерба.

Материалы 2024–2025 годов зафиксировали сдвиг судебной практики: судимость по основной статье 205 УК РФ выросла в 6,31 раза (с 75 до 473 человек) при 86,7 % осужденных по части 2 и полном отсутствии оправданий. Обострились две проблемы квалификации. Первая заключается в конкуренции со статьей 281 УК РФ «Диверсия» после создания блока статей 281.1–281.3. Поджоги военкоматов в ряде регионов оцениваются как диверсия, а Верховный Суд вменяет статью 205, тогда как нападения на правоохранителей четко уходят в статью 317 УК РФ. Вторая проблема связана с пунктом 9 постановления Пленума № 1, блокирующим совокупность со статьей 105 УК РФ и ограничивающим срочное лишение свободы двадцатью годами вместо тридцати. На начальном этапе важна координация полиции со Следственным комитетом и Федеральной службой безопасности по статьям 144, 145 и 157 УПК РФ, определяющая точную квалификацию с первых дней проверки.

Для устранения отмеченных противоречий обоснованы поправки в закон и разъяснения Верховного Суда. В диспозиции части 1 и примечании к статье 205 УК РФ слово «действий» следует заменить на «деяний», круг адресатов давления согласовать с пунктом 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ (органы государственной власти, публичной власти федеральных территорий и местного самоуправления) и добавить воспрепятствование принятию решений. Угрозу совершением теракта стоит выделить в отдельную статью с соразмерной санкцией. В части 3 важно развести неосторожную гибель и умышленное убийство либо допустить совокупность со статьей 105 УК РФ через корректировку пункта 9 постановления Пленума № 1. В примечании к статье 205 разумно требовать фактического предотвращения теракта, исключив оговорку об отсутствии иного состава. Постановление Пленума № 1 полезно дополнить порогами значительного ущерба и критериями разграничения со статьей 281 УК РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://www.zakonrf.info/konstitucia/ (дата обращения: 11.11.2026).
2. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. (ратифицирована Федеральным законом от 2 октября 2010 г. № 253-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/70153136/ (дата обращения: 11.11.2026).
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г. (ратифицирована Федеральным законом от 13 февраля 2001 г. № 19-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/2560750/ (дата обращения: 11.11.2026).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12048566/ (дата обращения: 11.11.2026).

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2025/11/19/fz420-dok.html (дата обращения: 11.11.2026).
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2023/05/04/popravki-upk.html (дата обращения: 11.11.2026).
9. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
10. О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-06032006-n-35-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
11. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124 // Судакт. URL: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-28122024-n-1124/ (дата обращения: 11.11.2026).
12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30012020-n-236-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
13. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022021-n-351-o/ (дата обращения: 11.11.2026).

14. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.) // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-09022012-n-1/ (дата обращения: 11.11.2026).
15. Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b // Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-113B (дата обращения: 11.11.2026).
16. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения: 11.11.2026).
17. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V // ИПС «Адилет». URL: https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 11.11.2026).
18. Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // Контур.Экстерн. URL: https://www.kontur-extern.ru/info/normativ/document/1/19419-ugolovnyy-kodeks-rsfsr (дата обращения: 11.11.2026).

Учебная, научная литература

19. Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 65–70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terroristicheskiy-akt-voprosy-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 11.11.2026).
20. Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской

гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-i-terroristicheskiy-akt-kriminologicheskiy-i-yuridicheskiy-analiz (дата обращения: 11.11.2026).

21. Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94–102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-vneseniya-izmeneniy-v-dispozitsiyu-stati-205-uk-rf-terroristicheskiy-akt (дата обращения: 11.11.2026).
22. Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-otvetstvennosti-za-terrorizm-v-rossii-v-dorevolyutsionnyy-i-sovetskiy-period (дата обращения: 11.11.2026).
23. Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 69–82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-i-dobrovolnyy-otkaz-v-primechaniyah-k-statyam-uk-rf-o-terroristicheskih-prestupleniyah-osnovaniya-primeneniya (дата обращения: 11.11.2026).
24. Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33371 (дата обращения: 11.11.2026).

25. Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-ob-otvetstvennosti-za-terroristicheskie-akty (дата обращения: 11.11.2026).
26. Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 155–178. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeks-rossii-protiv-terrorizma (дата обращения: 11.11.2026).
27. Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 250–256. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-borby-s-diversionnoy-deyatelnostyu-kriticheskiy-analiz-zakonodatelstva (дата обращения: 11.11.2026).
28. Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 111–119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversiya-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 11.11.2026).
29. Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-terroristicheskogo-akta (дата обращения: 11.11.2026).
30. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 844 с.

Эмпирические материалы

31. Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-27062019-n-201-apu19-18/ (дата обращения: 11.11.2026).
32. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-12092024-n-225-ud24-14-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
33. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13052025-n-225-ud25-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
34. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20032025-n-224-ud25-6-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
35. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-

voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20022025-n-222-ud25-3-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).

36. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-04042024-n-223-ud24-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
37. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rf-ot-12032025-n-119-ud25-2-a1/ (дата обращения: 11.11.2026).
38. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8946 (дата обращения: 11.11.2026).
39. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=9892 (дата обращения: 11.11.2026).
40. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16112022-n-47p22/ (дата обращения: 11.11.2026).